Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appunti di Legislazione Bancaria 2

Sintesi a punti delle lezioni, in ordine cronologico

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
2 lezioni

Anno Accademico:
2026/2027

Sintesi a punti delle lezioni, ricavata dalla trascrizione fedele della stessa lezione: dice solo ciò che dice quel testo, con meno parole, e ne conserva i titoli per ritrovare il passaggio completo. Le parti evidenziate sono ciò che il docente sottolinea. I passaggi che il riconoscimento vocale non permette di stabilire sono segnalati come «Da verificare». Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza sulle banche, Basilea e matrice dei conti **1**

2 Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e articolo 52 TUB **10**

1 | Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza sulle banche, Basilea e matrice dei conti

1.1. Dalla specializzazione residua al titolo terzo sulla vigilanza

- Gli articoli su popolari e BCC sono gli articoli di residua specializzazione istituzionale, i due residui di specialità che il testo unico ha conservato dal punto di vista istituzionale.
- Seguono i crediti speciali e il credito fondiario, che si studiano a diritto bancario: si saltano.
- Il testo unico riprende con le norme sulla vigilanza sulle banche: titolo terzo, che porterà via una parte significativa del corso 2 perché la cifra della despecializzazione qui è particolarmente accentuata.
- Non c'è il tempo di entrare nel dettaglio di tutti i parametri di vigilanza: ci saranno pennellate generali.
- La vigilanza è un tassello fondamentale della riforma portata trent'anni fa dal Testo Unico Bancario, anche per la vigilanza affidata all'autorità del paese d'origine (home country control).

Da verificare. La trascrizione riporta "longa manus control"; si adotta "home country control".

- Il legislatore del '93 ha dovuto scegliere come concepire e attuare la vigilanza in un contesto concorrenziale, con la banca come impresa, e ancora oggi se ne fanno i conti.

1.2. Vigilanza e controllo

- Vigilanza e controllo non sono sinonimi (sinonimo più colto: supervisione): il controllo è una parte dell'attività di vigilanza.
- Si controlla qualcosa che è già accaduto, che è già svolto: il controllo indica un'attività necessariamente ex post.
- Esempio di verifica a posteriori: la banca ha rispettato i criteri fit and proper nella scelta degli esponenti aziendali?
- La vigilanza ha portata più ampia e ha una componente preventiva: prevenire è meglio che curare.
- Comprende la vigilanza informativa (raccolta delle informazioni per le verifiche a posteriori), l'attività regolamentare (le regole si scrivono prima, in uno Stato di diritto) e la vigilanza ispettiva (a posteriori come l'informativa).

- Non è la stessa cosa parlare di vigilanza o parlare di controlli: la vigilanza ha una portata più ampia, cerca di prevenire le difficoltà e, se emergono, di stabilire come affrontarle.

1.3. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale

- Il Testo Unico Bancario ha segnato il passaggio dalla vigilanza strutturale della vecchia legge bancaria alla vigilanza prudenziale.
- Dobbiamo partire da questo dato di fatto: l'assetto attuale della vigilanza è di carattere prudenziale.
- Con la vecchia legge la Banca d'Italia poteva incidere sulla struttura dell'ordinamento bancario, dall'autorizzazione all'attività bancaria alla gestione delle crisi, dove una banca in difficoltà poteva essere salvata per ragioni di interesse generale.
- Elementi intermedi: articolazione territoriale delle banche e autorizzazioni per l'apertura di sportelli.
- Le norme di vigilanza erano puntuali e incidevano sulle scelte strategiche e minute dei singoli intermediari.

Da verificare. La trascrizione riporta "che non era ancora parametri oggettivi"; probabilmente "ancorata a parametri oggettivi".

- Oggi, partendo dalla banca come impresa in un contesto concorrenziale, si fissano preventivamente i criteri di vigilanza (esperienza, onorabilità, idoneità) e parametri tecnici detti prudenziali, quasi tutti "precious patrimoniali": voci contabili rapportate ai fondi propri.

Da verificare. La trascrizione riporta "precious patrimoniali"; forse "presidi" o "ratios patrimoniali".

- Prima si parlava di patrimonio di vigilanza, oggi di fondi propri (linguaggio europeo), ma la sostanza non cambia.
- Se rispetti questi parametri, per il resto hai libertà d'impresa.

1.4. Il coefficiente di solvibilità

- Il coefficiente di solvibilità come tale non esiste più, è dentro i requisiti patrimoniali, ma è emblematico di come ragiona la vigilanza prudenziale.
- Misura il rapporto tra gli impieghi (i prestiti erogati) e la dotazione patrimoniale; il credito è ponderato: più è rischioso, più la ponderazione è elevata e più patrimonio la banca deve accantonare.
- O si rischia di più con dotazione patrimoniale più solida, o si ha dotazione più contenuta ma si dà credito con più prudenza.
- Credito a un soggetto in forte difficoltà finanziaria: ponderazione due invece di uno; paese ad alto rischio: ponderazione più alta; pubblica amministrazione: ponderazione più bassa o zero.

- Paradosso nella crisi del debito sovrano della Grecia: le banche europee, tra cui le tedesche, comprarono molti titoli di Stato greci perché la ponderazione era zero e i tassi più elevati.

Da verificare. La trascrizione riporta "la terna che salvò la Grecia, con la specie di … finanziario"; forse "la troika", e la parola dopo "specie di" manca.

- L'idea di fondo: la vigilanza ritiene la banca sana e prudente quando mantiene un equilibrio tra rischio del credito e dotazione patrimoniale; fissa la percentuale all'8%, il minimo sindacale (salvo eccezioni, per un gruppo bancario).
- Ma notate che la vigilanza non dice alla banca come deve raggiungere quella percentuale.
- La banca può ridurre il rischio o aumentare la dotazione patrimoniale; raggiunto l'8%, piena autonomia imprenditoriale.
- I coefficienti prudenziali sono decine, centinaia.

1.5. Perché il testo unico non dice "vigilanza prudenziale"

- Il termine viene dalla normativa sovranazionale, ma il testo unico non lo riprende: titolo terzo, vigilanza.
- Nella bozza c'era scritto prudenziale, ma si fece notare che una vigilanza non prudenziale, che chiude la porta della stalla quando i buoi sono scappati, sarebbe disciplina delle crisi.
- L'aggettivo prudenziale fu ritenuto ridondante.

1.6. Dalla vigilanza prudenziale a quella post-prudenziale

- Negli anni '90 si credette il sistema evoluto e maturo, con l'aiuto di informatica e digitalizzazione, si cancellarono parametri e si fece affidamento sulla trasparenza e sui mercati come alleati delle autorità.
- La crisi del 2008 dimostrò l'illusione: i dati su Lehman Brothers apparivano meravigliosi fino a poche settimane prima.
- Prima di Lehman si era detto che le banche conoscono meglio la propria clientela: ogni banca costruisce il proprio modello valutativo (soprattutto il rating) e lo sottopone all'autorità; se approvato, rispetta le norme che si è data.
- Questa forma è stata chiamata post-prudenziale: norme scritte insieme tra regolatori e regolati.
- La crisi del 2008 ha mostrato l'ingenuità: situazioni eccezionali non considerate e il window dressing, perché chi si scrive le regole le costruisce a propria misura per sembrare migliore.
- Esempio: se gli studenti scegliessero il parametro per prendere 18 o 30 e lode, la soglia si sposterebbe verso i voti alti.

Da verificare. La trascrizione riporta "la sticella"; probabilmente "l'asticella".

- Il controllato cerca di apparire meglio di quello che è, è inevitabile, appartiene alla natura umana.

- Il modello attuale è detto post-post prudenziale: si torna indietro, cogliendo fattori di crisi prima non censiti, come i rischi di un mondo finanziario sempre più digitalizzato (l'ultima direttiva dello scorso anno).

Da verificare. La trascrizione riporta "C'era EBA che l'ultima direttiva dello scorso anno tiene conto" e "una banca pronta"; soggetto e "pronta" non stabilibili.

- I rischi di legalità non erano presi in considerazione prima, e ci si tornerà.
- Le crisi bancarie sono state generate quasi sempre innanzitutto da problemi di rispetto delle regole o di inadeguatezza della governance.

Da verificare. La trascrizione riporta "Impinge, alle sue radici"; forse "attinge alle sue radici".

- La frontiera della vigilanza sta cambiando pelle anche con l'intelligenza artificiale, che può essere un alleato ma rischia di accentuare la prociclicità nella valutazione del rischio.
- Si torna all'idea che ognuno faccia il suo mestiere e le autorità di vigilanza scrivano le regole, pur sempre prudenziali, senza rigurgiti organizzativi strutturali.

1.7. Gli accordi di Basilea

- Oltre a Italia ed Europa c'è un altro soggetto: i vari accordi di Basilea (Basilea 1, 2, 3, ora anche 4), su cui entreranno nel merito i colleghi.

Da verificare. La trascrizione riporta "Bene, siete occupati o niente ancora? No. Allora, i colleghi entreranno… Poi nel merito di Basilea"; non è certo che sia una sola frase.

- Nel 1974 i governatori di dieci paesi industrializzati (il G8 esteso a Svizzera e Lussemburgo) iniziarono a scambiarsi informazioni sulle prassi di vigilanza e stipularono il primo concordato di Basilea, per darsi una mano nella vigilanza su gruppi multinazionali e uniformare le prassi.

Da verificare. Il docente dice 1974; gli appunti LEGB2 riportano 1975; si riporta 1974.

- Basilea non è frutto di un trattato internazionale: è un accordo tra gentiluomini, che non vincola giuridicamente gli Stati, ma conta la credibilità delle autorità, quindi di fatto il potere coercitivo è stato significativo.
- Nel 1983 secondo concordato, quattro, cinque anni prima della seconda direttiva, che ne è per certi versi figlia: parla del riparto di home e host country control e nascono i primi coefficienti prudenziali, tra cui quello di solvibilità.
- Il patrimonio di vigilanza è una torta scomposta in fette, una per ogni tipologia di rischio (credito, mercato, operativo, cambio, legale, reputazione): vigilanza ad intersezione di insiemi.
- Nell'88 nasce il primo vero accordo di Basilea: Basilea I è del 1988, con gestazione e attuazione molto lunghe.
- Salto qualitativo: la Comunità Europea ha trasfuso le regole prudenziali sui fondi propri in una direttiva, vincolante per gli Stati membri.

Da verificare. La trascrizione riporta "l'allora ancora Commissione Europea"; il contesto fa pensare a Comunità Europea.

- Basilea di per sé non ha cambiato natura, è rimasto un accordo tra gentiluomini, ma nell'Unione Europea il filtro dei provvedimenti comunitari (direttive, ultimamente anche regolamenti) ne ha fatto prescrizioni vere.
- Basilea 2 (mi pare 2001) ha inserito i criteri post-prudenziali: affidamento sulla valutazione preventiva del mercato e parametri tecnici, con la parte giuridica molto trascurata.
- Sulla trasformazione delle scadenze (rischio di liquidità) si disse: bastano parametri tecnici, e furono eliminati molti vincoli, per esempio sui titoli difficilmente liquidabili.
- Dal 2001 erano in vigore queste norme e nel 2008 è successo il patatrac; le date di Basilea sono incerte perché tra accordo e attuazione passano anni.
- Erano gli anni d'oro di quantitativi e ratios, con i giuristi in un cantoncino, e un proverbio cinese sul sedersi sulla riva del fiume.

Da verificare. La trascrizione riporta "i poveri turisti" e "si riti al volo dove il fiume"; passo non certo.

- Le cose sono cambiate con le crisi di legalità e i successivi accordi di Basilea; c'è poi l'unione bancaria con autorità macroprudenziali e microprudenziali, di cui parlava il professor Minto.

1.8. I pacchetti CRR e CRD

- Il primo pilastro, il meccanismo unico di vigilanza, è figlio degli accordi di Basilea, attuati nell'ordinamento europeo con pacchetti di direttive e regolamenti.
- Con la seconda direttiva c'era l'armonizzazione minima; ora in alcuni ambiti è piena, quindi si usa il regolamento, immediatamente precettivo in tutti gli Stati.
- I pacchetti hanno sempre la coppia regolamento-direttiva, perché alcune materie richiedono attuazione nazionale (esempio: tipi di società del diritto commerciale).

Da verificare. La trascrizione riporta "elistono esattamente gli stessi, o modo di sempre"; il senso fa pensare a "non esistono".

- CRR: regolamento sui requisiti di capitale, arrivato al CRR3 del 2024, in implementazione.
- CRD (Capital Requirements Directive): uno, due, tre e quattro, fino alla sesta del 2024, attuata dall'Italia con il decreto legislativo del 31 dicembre del 25, che ha modificato il testo unico bancario.
- La CRD 6 porta ESG, nuove tipologie di rischio, il giro di vite su fit and proper (non ancora attuato), modifiche su operazioni straordinarie e fusioni, e il rischio sulle criptoattività.

1.9. Una correzione su quanto detto sull'articolazione territoriale

- Il docente aveva detto di leggere in parallelo i commi su banche italiane, europee e di Stati terzi, ma al 16 non c'era più la norma sulla libera prestazione di servizi delle banche extracomunitarie.
- Il comma è sparito in attuazione della CRD 6: si è ritenuto rischioso che una banca extracomunitaria operi nell'Unione Europea in libera prestazione di servizi senza succursale.
- Quindi solo come libertà di insediamento, non come libera prestazione di servizi: se vuoi operare come banca extracomunitaria nel territorio europeo, devi venire con una filiale.

Correzione. Il docente corregge quanto detto qualche settimana fa sulla libera prestazione di servizi delle banche extracomunitarie.

1.10. Le tre vigilanze e l'articolo 51

- Le rubriche mostrano l'articolazione: 51 vigilanza informativa, 53 vigilanza regolamentare, 54 vigilanza ispettiva.
- Per il docente l'ordine più opportuno sarebbe regolamentare, informativa, ispettiva; il legislatore parte dall'informativa, articolo 51, con il 52 come norma cerniera, al tempo stesso di vigilanza regolamentare e informativa.
- Comma storico dell'articolo 51 (dal 1993): le banche inviano alla Banca d'Italia, con modalità e termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, e trasmettono i bilanci.
- Il comma suscitò perplessità: la Banca d'Italia può chiedere quello che vuole, perché l'unico documento citato è il bilancio.
- Il bilancio delle banche segue regole più restrittive, in ottica prudenziale: nel dubbio una voce si toglie dal patrimonio; il patrimonio di vigilanza è meno del patrimonio netto.
- La Banca d'Italia stabilisce quali segnalazioni, modalità e termini, e può chiedere un'informazione una tantum o continua.

Da verificare. Dopo "le modalità, i termini" la trascrizione riporta "massima delle giustificazioni"; il passo non si capisce.

- La risposta alle perplessità è nella norma "il 5": "le autorità esercitano i poteri loro attribuiti dalla presente legislativa avendo riguardo a".

Da verificare. La trascrizione riporta "il 5" e "dalla presente legislativa avendo riguardo a"; la citazione resta a metà.

- La Banca d'Italia può chiedere qualunque informazione alla banca, ma deve essere un'informazione richiesta funzionalmente all'obiettivo della sana e prudente gestione.
- La norma è sostanzialmente identica per la vigilanza ispettiva.

- Esempio scherzoso: il funzionario non può chiedere il numero di cellulare di un dipendente senza motivazione istituzionale.
- Massima trasparenza, nel rispetto dell'articolo 5, perché esiste il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, con correlato penale.
- Le CRD hanno aggiunto commi: il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; informazioni al personale delle banche per il tramite della banca; ai sensi del comma 1 quinquies, informazioni al soggetto cui funzioni siano state esternalizzate (esempio: funzione antiriciclaggio).

1.11. In cosa si sostanzia la vigilanza informativa

- Il testo unico non dice altro: la risposta è nelle disposizioni di vigilanza.
- La circolare 285 è la Bibbia, ma sulla vigilanza informativa ha solo un capitoletto di massima.
- Le prescrizioni di dettaglio sono in circolari apposite, tecniche e voluminose, caricate in parte su Moodle e sul sito della Banca d'Italia, da non conoscere a memoria.
- Primo strumento: la matrice dei conti, non propriamente armonizzata a livello europeo da una decina d'anni.
- La matrice serve a comparare lo stato di salute delle banche, ma la BCE deve confrontare anche con competitor francesi, spagnoli, tedeschi.
- In parallelo c'è un percorso di uniformizzazione delle segnalazioni di vigilanza con technical standards, soprattutto dell'EBA: la matrice viene modificata per avvicinarla agli standard europei, formalmente nazionale, convergente nella sostanza.

1.12. La matrice dei conti

- La vigilanza informativa era detta cartolare, con moduli cartacei su fondi propri, rischio, organizzazione; oggi la matrice dei conti è un mega file che le banche inviano mensilmente su reti protette.
- La Banca d'Italia ha predeterminato voci e sottovoci (esempio: 48, 53.01, 0.02, 0.03) e il manuale di compilazione è corposo, quasi un metro lineare di libreria.
- Le banche devono riempire questo file e inviarlo alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.
- Esempio: entro il 25 novembre la matrice riferita al 31 ottobre del 26.
- Alcune voci si modificano solo una volta all'anno, per esempio le voci di bilancio; più importanti le matrici del 30 giugno e del 31 dicembre, peso significativo per le trimestrali, relativo per le altre.
- PUMA, procedura unificata di matrice aziendale, è la matrice dei conti (acronimi di animali).
- Domanda su PUMA: procedura unificata di matrice aziendale.
- Esempio: voce di matrice 41.063, complessivi rettifiche di valore, accantonamenti complessivi per rischio di credito, con sottovoci (604 da finanziamenti, 05 da titoli di debito); la X è la voce che la banca implementa ogni mese.

Da verificare. La trascrizione riporta “41.063”, “604” e “05”; non controllabili nei materiali.

- Altra circolare, il manuale di compilazione: voce di matrice “58.265 o 16.5”, operazioni con carte di debito effettuate dai clienti dall’azienda dichiarante.

Da verificare. La trascrizione riporta “58.265 o 16.5”, numero non leggibile con certezza.

- Il manuale spiega che cosa mettere nella voce: segnalata dalle sole banche che hanno avuto le centrali, tutte le operazioni del trimestre di riferimento, eccetera.

Da verificare. La trascrizione riporta “dalle sole banche che hanno avuto le centrali”; il passo non si capisce.

- Le due circolari vanno lette in parallelo.

1.13. I crediti deteriorati

- Entro il 25 del mese la matrice va inviata alla Banca d’Italia; alcune voci, sui crediti deteriorati, sono particolarmente rilevanti e si ritroveranno.
- Il linguaggio cambia nel tempo e può trarre in inganno.
- Rischio di credito: il finanziamento non è rimborsato; la banca deve chiedersi se la crisi è irreversibile o reversibile (esempio: l’artigiano ricoverato per quattro, cinque, sei mesi).
- Se è irreversibile (liquidazione coatta), si valuta quanto si recupera su mille: tutti, in parte, o con garanzia ipotecaria vendendo l’immobile.

Da verificare. Dopo “tutti i miei mille euro” la trascrizione riporta “I neo sono circa troppo bassi, 2.000, fermiamoci lì”; il passo non si capisce.

- Per le perdite si usava la locuzione dubbi esiti, ma erano perdite certe: oggi si dice perdita su crediti.
- Per la qualità del credito si usavano due categorie: le sofferenze e le partite incagliate (incagli).
- Più grave per il linguaggio bancario era la sofferenza, non l’incaglio, contrariamente a quanto il docente pensò la prima volta.

Da verificare. La trascrizione riporta “È più grave una perdita o è più grave un incaglio?” e “risposto sono più gravi dell’incaglio”; che il docente ritenesse più grave l’incaglio si ricava dalle frasi seguenti.

1.14. Le sofferenze

- La sofferenza esiste ancora: indica l’incapacità del cliente di rimborsare, senza indicare il motivo, e fa riferimento allo stato di insolvenza anche se non accertato giudizialmente.
- Per il codice della crisi l’insolvenza è un inadempimento protratto, l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni; i creditori chiedono la liquidazione giudiziale (il fallimento).

- La norma bancaria, prudenziale, dice stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente, quindi le sofferenze sono un po' ballerine numericamente.
- Uno studente risponde che forse si brucia la procedura di recupero senza aspettare la sentenza; il docente: siamo a livello segnaletico, di vigilanza, e prudenzialmente non serve aspettare che il cliente sia decotto.

Da verificare. La risposta dello studente riportata ("Però forse prende più brucia la procedura di recupero…") non si ricostruisce con certezza.

- Se la banca sa che il cliente non recupererà, lo mette subito a sofferenza: lo tratta in modo particolare e lancia un alert alle altre banche del sistema.
- La prima cifra da tenere presente è questa: le norme di vigilanza cercano di essere prudenziali, cioè preventive. Prima si segnala, meglio è.
- Seconda motivazione: non tutti sono passibili di liquidazione giudiziale (un non imprenditore non fallisce, salvo il sovraindebitamento), ma la banca deve misurare il rischio di credito anche in queste situazioni.
- La sofferenza è la situazione più grave: la partita deteriorata più grave.
- Per quale ammontare? L'intero ammontare. Se hai dato mille e pensi di recuperare 500, si segnala comunque l'intero importo.

1.15. Le inadempienze probabili

- Per le situazioni di temporanea difficoltà si usava incaglio o partita incagliata; l'Unione Europea, a monte Basilea, ha eliminato la categoria sostituendola con le inadempienze probabili.
- Definizione: esposizioni creditizie diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente, cioè in linea capitale e in linea interessi, alle sue obbligazioni creditizie.
- È cambiato il parametro di riferimento: la banca pensa di poter recuperare, ma solo avviando un'azione esecutiva (pignoramento, escussione di una garanzia immobiliare).
- La lezione si ferma qui e riprende giovedì.

2 | Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e articolo 52 TUB

2.1. Vigilanza informativa e finanziamenti ad andamento anomalo

- La base normativa è l'articolo 51: la Banca d'Italia può chiedere ogni dato; per le segnalazioni periodiche la parte del leone la fa la matrice dei conti, mensile.
- Il rischio principale per una banca è il rischio di credito.
- Le due categorie principali di finanziamenti anomali sono le sofferenze (insolvenza del cliente, ancorché non dichiarata giudizialmente) e le inadempienze probabili (unlikely to pay), recuperabili solo con procedure esecutive; queste hanno idealmente sostituito gli incagli, temporanea difficoltà del cliente.
- La terza categoria di non performing loans sono le esposizioni scadute e sconfinanti deteriorate, dove conta il tempo, per esempio più di novanta giorni.
- Scaduto e sconfinante derivano dalle forme di finanziamento di diritto bancario, da dare per acquisite.

2.2. Segnalazione per l'intero ammontare

- Le posizioni anomale si segnalano in matrice per l'ammontare complessivo, non per la previsione di recupero.
- Un credito di 100 a sofferenza si segnala per 100, anche se si pensa di recuperare 35; il recupero incide su altre voci, come le perdite su crediti.
- la posizione va segnalata, come dicevo, per intero

2.3. Default e centrale dei rischi

- Le classificazioni si intersecano con la nozione di default dei regolamenti sovranazionali, nel regolamento sui requisiti di capitale; le autorità intervengono spesso con note di chiarimento.

Da verificare. "In modo particolare, dal … invece al regolamento sui requisiti di capitale"; parte mancante.

Esame. Il docente non entrerà mai nei dettagli del default e non li chiederà.

- Il default non si sovrappone a sofferenza o stato di insolvenza: è molto vicino, ma non collimante.
- La singola sofferenza non si segnala in matrice.
- La singola posizione in sofferenza deve essere segnalata attraverso uno strumento diverso, autonomo, che è la centrale dei rischi, di cui si parlerà a brevissimo.
- La voce di matrice sofferenze è la somma delle sofferenze segnalate a centrale dei rischi (Pietro, Antonio, Giovanna): è un dato aggregato per la sana e prudente gestione.

Da verificare. "Questo è un archivio con il quale si cade frequentemente"; dubbio aperto.

2.4. Circolare 285, parte terza, capitolo 7

- La materia è fortemente delegificata; il capitolo è nella circolare 285 (disposizioni di vigilanza per le banche), parte terza, capitolo 7, sezione prima: vigilanza informativa su base individuale e consolidata; la sezione non conta, il capitolo sì.

Da verificare. "circolare 255", poi "285"; "deregolificata"; si adottano "285" e "delegificata".

- È il primo tassello della normativa secondaria; disciplina gli obblighi informativi delle banche verso la Banca d'Italia, attuativi del TUB.

Da verificare. "poi ci sarà il CRR immediatamente a precipuo e le altre modalità segnaletiche"; senso non ricostruibile.

- Non riguarda le segnalazioni della parte 3 del CRR: quelle dirette alla BCE seguono un percorso sovrapposto ma autonomo, con norme tecniche della Commissione europea e regolamenti BCE.

2.5. A cosa serve la vigilanza informativa

- È il primo tassello della vigilanza bancaria.
- Prima finalità: verificare l'osservanza delle disposizioni, per esempio dei ratios prudenziali tramite la matrice dei conti.
- Seconda finalità: seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari ai fini di vigilanza e politica monetaria.
- La banca non può e non deve essere valutata come se si scattasse una fotografia istantanea: va valutata nell'evoluzione dei suoi aggregati.
- Un calo della raccolta in un mese può essere fisiologico con trend di crescita costante.
- Confronto tra operatori: raccolta +0,2% contro +1,2% del sistema vuol dire perdere quote di mercato, e si accende una lampadina rossa.
- La Banca d'Italia fa parte del Sistema europeo delle banche centrali: gli aggregati orientano le decisioni della BCE.

2.6. Base individuale e base consolidata

- Le valutazioni riguardano la singola banca (base individuale) o il gruppo; vigilanza su base consolidata non coincide esattamente con gruppo.
- Il corso si ferma sulla singola banca; per il consolidato circa dieci minuti, due colonne parallele per ogni coefficiente.
- Dalla vigilanza informativa nasce un flusso di ritorno verso i vigilati, utile per programmare l'attività, anche in raffronto con il sistema.

2.7. I principali flussi segnaletici

- Il capitolo riguarda tutta la vigilanza informativa; la prima voce è la matrice dei conti, TUMA (versione TUMA 2), con le circolari 272 e 154, su Moodle o sul sito Orma Italia.

Da verificare. "sito Orma Italia"; nessun riscontro nei materiali.

- Altre segnalazioni: tassi alla clientela per l'usura, con tassi soglia fissati trimestralmente dal Ministero dell'Economia; statistiche su base consolidata; centrale dei rischi; perdite; posizioni default.
- Per gli organi sociali c'è l'ORSO; poi sistemi di remunerazione e l'archivio partecipazioni enti, APE, paragrafo 8.

Da verificare. "paragrafo 8, remunerazione, … interessi, eccetera"; parola mancante.

Da verificare. "per elevazione orso", "hanno pensato a Java"; senso non ricostruibile, si adotta "ORSO".

2.8. Che uso fa la Banca d'Italia delle segnalazioni

- Per lungo tempo la Banca d'Italia non ha detto nulla sui modelli di analisi, protetta dalla vigilanza strutturale e prima della legge sulla trasparenza amministrativa.
- Primo timore: il window dressing, cioè adattare le segnalazioni, per esempio spostando poste sulla voce valutata il giorno 15, attingendo all'interbancario.

Da verificare. "un'aliavanza meno significativa"; forse "rilevanza".

- Secondo timore: che le banche assumessero personale della Banca d'Italia, pagando il triplo; i modelli venivano cambiati spesso per renderli obsoleti.
- Oggi l'intelligenza artificiale può aiutare le banche ad apparire migliori e la vigilanza nella valutazione prospettica.
- Dai primi anni 2000 la Banca d'Italia dà le prime informazioni: la banca non saprà mai come è stata valutata, ma conosce le regole generali di Banca d'Italia e BCE.

2.9. Invio, plausibilità e richieste di chiarimento

- Le segnalazioni vanno alla Banca d'Italia con procedura informatizzata protetta, la rete interbancaria dei pagamenti; la matrice entro il 25 del mese successivo.
- Prima c'è la valutazione di plausibilità (per esempio una raccolta 25 volte quella del mese prima), poi le verifiche formali: il totale dell'attivo deve quadrare con il passivo; la matrice di giugno è la più significativa.

Da verificare. "approvati, sapete, nel primo avere"; parola non ricostruibile.

- La richiesta di chiarimento oggi è automatica; un tempo erano moduli di carta velina turchese, i puffi; la banca risponde e la Banca d'Italia ha dati certi.

Da verificare. "i buffi"; si adotta "puffi".

2.10. La lettera di attestazione

- c'è una comunicazione, una soltanto, che rimane cartacea: la cosiddetta lettera di attestazione.
- Con essa la banca attesta che le segnalazioni si basano sui dati della contabilità e se ne assume la responsabilità, per evitare che dica di lavarsene le mani.

Da verificare. "essendo i dirigenti istituzionali", "me le laure mani"; primo passaggio non ricostruibile.

- Firmano presidente dell'organo amministrativo, presidente dell'organo di controllo, direttore generale, dirigente preposto, capo contabile; per una banca non vigilata dalla Banca d'Italia anche il legale rappresentante.
- Anche le banche comunitarie fanno alcune segnalazioni, per esempio per la soglia antiusura.
- La lettera va inviata a ogni cambio di firmatario, tipicamente ogni triennio all'assemblea.

Da verificare. "una delle parti di Oscampicon"; omessa.

2.11. Il processo di controllo prudenziale

- Le disposizioni stanno nella parte prima (attuativa dell'unione bancaria, contesto armonizzato), non nella parte terza della circolare 285 (disposizioni nazionali autonome).
- La Banca d'Italia usa i dati di matrice per un modello di analisi: i controlli fondamentali.
- Il controllo è mensile e automatizzato; infratrimestrale modesto, trimestrale di più, semestrale ancora di più; una volta all'anno un'analisi molto approfondita, di diverse settimane.
- Ne esce una relazione con schema prefissato, la relazione guidata, base delle decisioni dell'anno successivo.
- I parametri sono parzialmente noti, in minima parte nella circolare 285 e in una guida su Moodle con molti omissis; non ci sono formule né algoritmi.

2.12. Banche non tutte uguali e aree di rischio

- Per l'articolo 3 della Costituzione situazioni uguali si trattano in modo uguale e diverse in modo diverso: una BCC si valuta con le altre BCC.
- Conta il territorio: sofferenze più basse al nord, come per la BCC veneta rispetto alla calabrese.

Da verificare. "Sarebbe ecco confrontare la BCC veneta con la BCC calabrese"; manca una parola.

- Aree di rischio nella guida: strategico, di credito, di mercato, di liquidità, tassi di interesse, operativo; sono silos informativi.

Da verificare. "non è necessario descrivere attivo come dei forsennati, i tassi di interesse"; incomprensibile.

- Tre profili trasversali: adeguatezza patrimoniale, che aiuta contro rischio di credito, di mercato e operativo; redditività; governance.
- La governance è dove il quantitativo sfocia nel qualitativo: nei vecchi modelli era un capitoletto di tre pagine, oggi è tra i fattori più importanti.

Da verificare. "figli di Basilea, però anticipato, non parlo di Basilea 2"; fase non chiara.

2.13. Il punteggio

- Ogni area e profilo ha un punteggio: originariamente su base 5, poi 6, ora 4.
- tanto più il numero è basso, tanto più la banca è sana.
- 1 meglio delle altre; 2 banca sana; 3 profilo di anomalia; 4 situazione fortemente problematica.
- Il punteggio finale è la media aritmetica; due è il 24 all'esame.
- L'analista di Banca d'Italia o BCE può modificare i punteggi, con grande responsabilità, ma di solito ritocca singole voci (da 3,48 a 3,51, arrotondato a 4); firma una persona a capo, per le banche significative gruppi di analisti.

2.14. Che cosa segue alla valutazione

- La valutazione orienta l'attività di vigilanza successiva: con un 3 sul rischio di credito la vigilanza avvia iniziative per ridurlo.
- Può restringere i coefficienti prudenziali o rafforzare la vigilanza informativa, per esempio chiedendo informazioni puntuali tutti i mesi o ogni dieci giorni; gli interventi si vedranno poi.

2.15. ICAAP, ILAAP e SREP

- Il processo di controllo prudenziale è nel titolo terzo, capitolo 1; ci si ferma alla premessa.

- Si articola in due fasi integrate; la prima sono i processi interni di adeguatezza patrimoniale, ICAAP, e di governo e gestione del rischio di liquidità, ILAAP, in capo alle banche, con valutazione attuale e prospettica.
- Le banche usano modelli standard armonizzati di Banca d'Italia e BCE, oppure, se grandi e competenti, propri modelli validati in anticipo dall'autorità, da rispettare poi.

Da verificare. "anzi tutte le banche devono seguire questi modelli"; ambiguo.

2.16. Intelligenza artificiale, RegTech e SupTech

- Il governo societario, difficilmente misurabile, è entrato solo con l'intelligenza artificiale.
- RegTech: regulation, vigilanza regolamentare; SupTech: supervision, uso dell'intelligenza artificiale da parte della Banca d'Italia nei modelli di analisi.
- Gli americani hanno cominciato dalle società quotate, facendo leggere all'intelligenza artificiale i verbali di assemblee e organi amministrativi per predire redditività e dividendi, incrociandoli con i dati di bilancio; lo possono fare banca e autorità.

Da verificare. "Ecco perché c'è l'IDA"; sigla non ricostruibile, forse "l'IA".

2.17. La seconda fase: lo SREP

- La seconda fase è il supervisory review and evaluation process, SREP, che sostituisce la relazione guidata; è dell'autorità di vigilanza, che si avvale anche delle valutazioni della banca.
- Il confronto tra vigilanza e banche sul riesame di ICAAP e ILAAP dà all'autorità conoscenza dei processi e alle banche modo di illustrare le proprie motivazioni.

Da verificare. "Questo ecco lo scodello, adesso tra la vigilanza e l'autorità di vigilanza"; non ricostruibile.

- La responsabilità è degli organi societari, che definiscono con piena autonomia disegno e organizzazione e curano attuazione e aggiornamento di ICAAP e ILAAP: autonomia imprenditoriale, valutazione sui risultati.
- Non è richiesta una capacità predittiva soltanto alla vigilanza, come era fino a vent'anni fa. Oggi è richiesta una capacità predittiva anche al singolo intermediario.
- Le banche investono molto, anche in risorse umane, sulle segnalazioni di vigilanza.

2.18. Sbocchi professionali, una deviazione

- Le società di software cercano molte figure che conoscano questi temi; una, emanazione di uno dei due gruppi bancari cooperativi, con sede in Veneto, chiede statistici e preferisce Ca' Foscari per il rischio di mercato.
- La governance è diventata strategica.

Da verificare. “ieri il professor … diceva la parte di governance”; nome e parola non ricostruibili.

- Nella scelta di esami e grappoli si tenga conto degli interessi; i grappoli possono essere per tipologia di intermediario, area scientifica o profilo professionale, il più innovativo ma trasversale, non ancora realizzato perché servirebbero più materie dei crediti disponibili.
- Ci sono ottimi spazi professionali: vanno a ruba le persone che sanno davvero occuparsi di queste cose.

2.19. Il resoconto annuale delle banche

- Almeno una volta all’anno le banche illustrano a BCE e Banca d’Italia processi, rischi, capitale e governo del rischio di liquidità con un resoconto strutturato, con autovalutazione di aree di miglioramento, carenze e azioni correttive.
- Anche il corso di laurea fa ogni anno la scheda di monitoraggio annuale, la SMA: per economia e finanza penalizzano gli iscritti lavoratori che rallentano il percorso e peggiorano la tesi.
- Si è valutati anche sulla media degli esami (respinti, troppi trenta), ma le medie non fotografano la preparazione.
- Alla tesi i voti sotto il 100 sono rari e sotto il 90 rarissimi; venti anni fa si chiedeva 105, per Ca’ Foscari 100; per il docente averlo perso è un errore.
- Gli accordi con Banca d’Italia e BCE poggiano su una reputazione costruita nel tempo.

Da verificare. “professore … deve scrivere la cover sul mio dividere”; omesso.

2.20. Proporzionalità e disposizioni comuni

- Una premessa lunga dice di tener conto dei criteri di proporzionalità, una delle cifre della nuova vigilanza.
- Ci sono disposizioni comuni ai processi di valutazione, dall’ICAAP ai test di vigilanza su valori anomali; le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e controllo del rischio di liquidità.

Da verificare. “gli elenchi dei fuffi di cui vi ho parlato”, “ICAP”; “fuffi” non ricostruibile, “ICAP” reso “ICAAP”.

2.21. Il percorso di analisi e l’ispezione

- Il percorso integra controlli a distanza e controlli ispettivi: ICAAP e ILAAP interni, poi lo SREP, base di tutte le decisioni di vigilanza successive.
- Attenzione: vigilanza informativa, vigilanza regolamentare e vigilanza ispettiva non sono autonome l’una dall’altra.
- Una banca problematica può essere ispezionata subito invece che nel 2029; dopo ispezione o SREP si può stringere un ratio, come il coefficiente dell’8% portato almeno al 12%.

Da verificare. “Per tutte le altre banche, quel coefficiente dell’8% potrà essere almeno del 12%”; il 12% riguarda la singola banca.

- Per la parità concorrenziale i provvedimenti sono motivati e la vigilanza può solo adottare misure più restrittive per le banche, mai misure più blande rispetto allo standard normale.
- Con punteggio 1 non si può avere un coefficiente del 5%.

2.22. Articolo 52: comunicazioni del collegio sindacale

- Tra l’articolo 51 (vigilanza informativa) e il 53 (vigilanza regolamentare) sta l’articolo 52, comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Da verificare. “una norma cervellera”; “in mezzo” e “cervellotica” dal contesto; articolo 52 confermato dal TUB, pagina 101.

- L’organo di controllo interno (collegio sindacale, o corrispondenti nel dualistico; con la legge capitali sono discipline autonome) collabora segnalando tempestivamente anomalie sulla sana e prudente gestione.
- Testo originario, primo comma: i verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche, ovvero violazioni delle norme che disciplinano l’attività, sono trasmessi in copia alla Banca d’Italia.
- Il collegio è una longa manus della vigilanza; la trasmissione era entro dieci giorni dalla data dell’atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

2.23. Perché la norma è stata cambiata

- Problemi pratici: serviva un verbale, cioè una riunione, e il singolo sindaco doveva passare dal presidente.
- Se l’anomalia era del presidente (per esempio un finanziamento a una sua cliente, da commercialista, senza astenersi), non avrebbe convocato il collegio: impasse.
- Dal verbale scorrevano dieci giorni, quindi bastava ritardare la convocazione.
- La norma antiriciclaggio analoga impone di segnalare senza indugio, non entro dieci giorni; il problema si pone ex post, per le sanzioni sui comportamenti omissivi.
- Caso: assegni senza clausola di non trasferibilità anche senza richiesta (articolo 49), segnalati dopo due mesi e mezzo; prevale l’antiriciclaggio (senza indugio) o l’articolo 52 (dieci giorni, nel caso dodici)?

Da verificare. “ma io c’ho dodici giorni … E sono dite… tanto al chilo”; seconda frase non ricostruibile.

Da verificare. “36” iniziale, “dodici giorni invece che dieci”, “sette indugio” (reso “senza indugio”); non chiaro di quale testo sia l’articolo 49.

2.24. Che cosa si deve segnalare

- la segnalazione comunque presuppone che venga alterata la sana e prudente gestione.
- Il sindaco chiede che cosa segnalare.

Da verificare. “Evidentemente la norma dice: segnalami anche la più piccola delle fesserie”, senza negazione; forse “non dice”.

- Vanno segnalate violazioni e irregolarità tali da mettere a rischio la sana e prudente gestione; il piccolo errore no; nel dubbio si segnala.

2.25. Il canone di specialità

- Sul caso le risposte sono state diverse e nessuno ha idea.

Da verificare. “Sono state sospese entrambe”; forse “espresse”.

- Dalle preleggi: la legge speciale deroga alla legge generale, prevale sulla legge generale.
- Per materia, il decreto antiriciclaggio (anch’esso articolo 52) è speciale: senza indugio.
- Per soggetti, il TUB è speciale per le banche, mentre l’antiriciclaggio riguarda intermediari, poste, orafi, case da gioco, aste: per le banche dieci giorni, per gli altri senza indugio.

2.26. Il testo attuale dell’articolo 52

- I limiti visti hanno portato al testo attuale: il collegio sindacale informa senza indugio, non più entro dieci giorni, la Banca d’Italia di atti o fatti conosciuti nell’esercizio dei compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria; hanno copiato dalla legge antiriciclaggio.
- Si dice il collegio, non il presidente, e non si parla più di verbali: se il presidente non convoca, è un dovere degli altri sindaci informare in autonomia, anche uno solo.

Da verificare. “presta delle piene prerogative, anzi direi che diventa un dovere”; forse “restano piene le prerogative”.

- Per la riforma del diritto societario la regola vale con modelli alternativi: lo statuto assegna all’organo di controllo compiti e poteri.

2.27. Il revisore legale dei conti

- Il revisore comunica senza indugio atti o fatti che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria, pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, con rilievi o l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
- La soglia è più alta (gravi violazioni) perché il revisore è più esterno.

- La CRD 5 permette alla Banca d'Italia di rimuoverlo se viola il secondo comma; la Banca d'Italia trasmette le informazioni alla BCE nel meccanismo di vigilanza unico.

Da verificare. "L'ACRD … dal 5", "BCL"; adottati "CRD 5" e "BCE"; articolo 52, commi 1, 2 e 3-bis, TUB pagine 101 e 102, conferma.

- Non si passa subito al 53, perché la CRD 5 ha aggiunto articoli intermedi; se ne parlerà il giorno dopo.